



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES/AL.

Procedimento de Juizado Especial

SERVICOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.786.036/0001-04, sediada na Pc da Independência, nº 10, Centro, Olho D'Água das Flores/AL, CEP 57442-000, neste ato representada por sua sócia-administradora **CLEONICE ALENCAR SILVA**, brasileira, portadora do CPF nº 484.774.194-34 e RG nº 550479 SSP/AL, vem à presença de V. Exa., por intermédio dos seus advogados constituídos através de instrumento de procuração em anexo, apresentar

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

em face de **AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A**, inscrita no CNPJ nº.29.309.127/0001-79, com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105 andar 6 ao 21 torre, Vila São Francisco (zona sul), São Paulo/SP, CEP 04711-904 e **BANCO SAFRA S/A**, inscrita no CNPJ nº. 58.160.789/0001-28, com sede na Av Paulista, nº 2100, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.310-930, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. DOS FATOS

A parte Autora possui um Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar nº PME 118-3 junto à primeira Ré, AMIL Assistência Médica Internacional S/A,

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

☎ Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas



firmado em 14/06/2018, tendo como beneficiários os sócios-administradores da empresa Demandante, consoante instrumento particular em anexo.

O pagamento da mensalidade do Plano de Saúde contratado é realizado através de boleto bancário, com vencimento todo dia 21 de cada mês, que são enviados através de e-mail para a Autora.

No mês de setembro de 2023 a Requerente recebeu sua fatura por e-mail como de costume. O boleto não tinha elementos de invalidade visto que até o valor constante era o mesmo valor devido, as partes (credora e devedora) as mesmas, assim como o vencimento do boleto.

Ocorre que, quando a beneficiária se dirigiu até uma clínica para realizar exames de rotina e teve o atendimento/agendamento da consulta negado, foi informada de que seu plano estava com a fatura do mês de setembro/2023 em aberto, e que por isso seu cartão seria bloqueado.

Diante do ocorrido, a Requerente entrou em contato com a primeira Ré e foi informada de que de fato o pagamento da fatura não havia sido identificado no sistema e que o boleto pago pela consumidora era falso. A Requerente tentou argumentar o fato de já ter pago o valor da mensalidade (R\$ 6.788,18) e que não seria correto pagar mais uma vez, pois havia sido vítima de um golpe, mas o plano de saúde disse que nada poderia fazer.

Por sua vez, a Demandante preocupada pois, diante da sua idade (sessenta e dois anos), não podia ter seu plano de saúde suspenso, solicitou imediatamente a primeira ré o boleto do mês de setembro/2023 e efetuou o pagamento MAIS UMA VEZ da mensalidade, dessa vez ainda acrescido de juros, totalizando a quantia de R\$ 7.055,02 (sete mil, cinquenta e cinco reais e dois centavos).



Dessa forma, clarividente que o caso dos autos se trata de uma legítima fraude, que infelizmente é corriqueira nos dias hoje, com o mesmo *modus operandi*, senão vejamos:

ReclameAQUI

Pesquisa por nome, CNPJ ou site da empresa

G-o-l-p-e do boleto falso com TODOS os dados corretos da Fatura - Dados vazados

Em réplica

Light Serviços de Eletricidade

Rio de Janeiro - RJ 14/09/2023 às 19:55 ID: 172072985

Finanças Cobrança indevida

Recebo a fatura da light por e-mail mensalmente há 1 ano ininterrupto. Em Agosto deste ano recebi o e-mail na forma idêntica das anteriores com o boleto em anexo. **Realizei o pagamento normalmente.** Entretanto, observei que o boleto não tinha sido regularizado no app da Light (estou entregando apartamento e estava esperando a confirmação para desligar o contrato). Ao ligar para o call center, nenhum dos atendentes tem capacidade de orientar o consumidor, foi aí que comecei a buscar o comprovante de pagamento, CNPJ que constava no boleto, e-mails recebidos - Então constatei que tinha caído num [Editado pelo ReclameAqui], que me enviou um boleto idêntico, com todos dados corretos porém com o código para pagamento alterado - Detalhe, agosto (mês em que recebi o e-mail falso) foi o único mês que não recebi o e-mail oficial da Light (se tivessem enviado, poderia ter notado a duplicidade e pago o boleto correto). Olhando a quantidade de reclamações semelhantes no ReclameAqui, está claro que o vazamento foi do lado da empresa. Onde está a responsabilidade da Light no problema: **O boleto falso tinha todas informações corretas, INCLUSIVE O VALOR EXATO DA CONTA. Número do cliente correto, número da instalação, endereço completo, nome completo, etc.** Ou seja, houve vazamento das minhas informações por parte da Light. Pra escancarar ainda mais a situação, o e-mail oficial não chegou justamente no mês em que recebi o e-mail falso.

ReclameAQUI

Pesquisa por nome, CNPJ ou site da empresa

Boleto falso da Amil em sua própria página

Respondida

Amil

São Paulo - SP 08/01/2024 às 13:31 ID: 179942907

Planos de Saúde Planos de saúde Reembolso de pagamento

Precisei de uma segunda via do boleto da Amil de dezembro/2023 e entrei no site que me direcionou automaticamente para um app que me solicitou o CNPJ da empresa para que pudessem emitir uma segunda via. Enviei o CNPJ e me mandou o código de barras com o valor REAL DA FATURA, por isso não houve desconfiança da falsidade do código pois entrei na página da AMIL e **o valor correspondia ao valor real do boleto.** Me pergunto: como tinham essa informação para nos induzir ao erro e pagar o boleto falso?

Efetuei o pagamento do boleto e dias depois recebi mensagens informando que o valor estava em aberto e precisei efetuar novamente o pagamento. Gostaria de solicitar o ressarcimento desse valor pois a AMIL tem que se responsabilizar pela segurança de sua página porque não teria como saber que o boleto era falso quando entrei pelo próprio site da AMIL e o valor do boleto passado era do valor real da minha fatura mensal.

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas



ReclameAQUI Pesquisa por nome, CNPJ ou site da empresa

Boleto falso e suspensão do plano!

Amil
Rio de Janeiro - RJ 24/11/2023 às 16:32 ID: 176637839

Planos de Saúde Planos de saúde Mau Atendimento

No dia 02/11 entrei no site e no aplicativo da Amil em busca do boleto do meu plano empresa, pois o vencimento era 04/11 e a Amil não enviou o boleto virtual referente a esse mês de novembro, tampouco a operadora envia boleto físico. Vasculei o site inteiro da Amil, o App, e não achei o boleto do mês 11. Nessa busca, achei um número de Whatsapp no site que dizia ser da Amil, que me direcionou para um atendimento. Lá, requisitei o boleto do mês 11. Eles fizeram confirmações e enviaram um boleto por PDF idêntico ao da Amil. Como a mensalidade ia vencer no dia seguinte, fiz o pagamento de imediato pelo Mercado Pago, que emitiu um comprovante de que eu paguei o valor da mensalidade para a Amil Internacional. E eu esqueci o assunto.

Mas para minha surpresa, hoje, **24/11, vi no meu e-mail uma mensagem da Amil do dia anterior, 23/11, informando que o pagamento de R\$ 2.643,49 de novembro não foi feito.** Engraçado que a Amil não enviou o e-mail com o boleto para eu fazer o pagamento de novembro, tive que virar a internet do avesso para conseguir, mas o e-mail de cobrança, sim.

De imediato, liguei para o Sac da Amil. A atendente me informou que o número do boleto que eu recebi e paguei não é verdadeiro! Ou seja, devido ao fato da Amil não ter CUMPRIDO com sua OBRIGAÇÃO de mandar o boleto virtual, e ainda, não disponibilizar o boleto no site da Amil nem no aplicativo, acabei pagando um boleto falso! Fiquei 10 anos na Unimed e JAMAIS tive dificuldade em fazer um pagamento, recebia o boleto por e-mail e tinha acesso a ele pelo aplicativo. Mudei para a Amil em agosto, e me deparei com falta de informação e de competência. Tudo o cliente tem que se virar para achar. Só hoje descobri que tem um site da Amil específico para Plano Empresa que eu sequer tinha me cadastrado, apesar de ter ingressado no Plano em Agosto, por falta de informação. Na Unimed, o site é único para Plano empresa e individual, então achei que fosse igual na Amil.

Registrei a reclamação no SAC e **fui informada que meu plano está SUSPENSO até eu fazer o pagamento da mensalidade que eu já fiz, e isso é um absurdo!** Entrei em contato com minha filha para avisá-la e fiquei sabendo que hoje ela não conseguiu solicitar o reembolso de uma consulta com psicólogo, nem poderá marcar outras até eu fazer o pagamento (já feito). Ou seja, terá que parar o tratamento.

Em suma, estamos eu, meu marido e minha filha DESCOBERTOS, pelo Plano, algo que nunca aconteceu, inclusive no mês que troquei da Unimed para a Amil, fiz o maior sacrifício e paguei 2 mensalidades, dos 2 planos, para não correr o risco de ficar sem cobertura. Liguei para o meu advogado que me disse que essa suspensão é ilegal e a Amil não pode fazer isso, visto que tenho a comprovação que fiz o pagamento.

Não quero ficar 5 dias úteis sem cobertura esperando a resposta da Amil, tampouco pagar por uma mensalidade já paga. Também registrei uma reclamação na ANS. Mal entrei no plano e estou MUITO decepcionada com o atendimento da Amil, que sequer é capaz de fazer a própria OBRIGAÇÃO de enviar um mero boleto. O boleto de novembro está agora em meu e-mail, em aberto e com juros! Quero ver agora se a Amil vai resolver meu problema ou vou ter que arcar com o prejuízo de 2 mensalidades altíssimas, sem poder, porque a Amil deixa os próprios clientes à deriva. aguardo uma posição da Operadora.

Dessa forma, não restou saída à parte autora que não fosse ajuizar a presente ação a fim de ter seus direitos resguardados, visto que foi VÍTIMA DE UMA FRAUDE, ante o claro vazamento dos seus dados, tendo ainda que realizar o pagamento de duas mensalidades do plano de saúde e uma delas com juros, o que comprova os danos material e moral causados à Demandante.

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas



II. DO MÉRITO

a) Da Relação de Consumo. Litisconsorte Passivo. Responsabilidade Objetiva

Por primeiro, destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes configura cristalinamente uma relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois de um lado encontra-se duas fornecedoras, uma de serviços de assistência médica e outra de serviços bancários e de outro consumidor final de seu produto, o que preenche os requisitos presentes nos arts. 2º e 3º da referida legislação, *in verbis*:

Art. 2º **Consumidor** é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º **Fornecedor** é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º **Serviço** é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.



Assim, urge ainda destacar que a transação bancária teve como beneficiário o segundo Réu Banco Safra S/A e, em que pese a Autora não possua qualquer vínculo contatual com a pessoa jurídica supracitada, por ter sido vítima de um evento danoso, deve ser equiparado a consumidor.

Assim, não há dúvidas que a legislação aplicável ao caso concreto é o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, urge destacar que a responsabilidade objetiva norteia as relações de consumo, devendo os fornecedores de serviços repararem o dano causado ao consumidor, seja material ou moral, independentemente de culpa.

Diante dos fatos expostos no tópico anterior – vazamento de dados da Autora, que ocasionou o “golpe do boleto falso”, havendo a mesma desembolsado a exorbitante quantia de R\$ 13.843,20 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), tudo isso para não ter seu plano de saúde suspenso –, resta demonstrado que gerou e continua causando danos de ordem material e moral à Autora e, consequentemente, que os Réus devem ser responsabilizados.

b) Do Dano Material. Restituição. Responsabilidade Objetiva das Rés

In casu, verifica-se que a Autora foi levada a erro, pois o boleto falso que recebeu é praticamente idêntico ao da primeira Ré, com a data de vencimento e valor da mensalidade.

De modo que, quando a Demandante foi cobrada pela primeira Ré, foi completamente pega de surpresa e ao informar a situação de que já havia pago o boleto, a AMIL se esquivou de realizar qualquer procedimento de estorno, alegando total



irresponsabilidade pelo fato, além de “ameaçar” a consumidora que caso ela não realizasse o pagamento da mensalidade, o plano de saúde seria suspenso.

Frisa-se que o mais absurdo foi o fato da primeira Ré gerar um novo boleto e aplicar JUROS pelo suposto atraso no pagamento, desembolsando a Autora R\$ 7.055,02 (sete mil, cinquenta e cinco reais e dois centavos), além do valor pago no boleto falso (R\$ 6.788,18).

Ocorre, Excelência, que estamos diante de um caso de vazamento de dados da parte Autora, pois a mesma RECEBEU um boleto cujo a aparência continha todos os parâmetros de veracidade, realizando pagamento de R\$ 6.788,18 (seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), consoante documentos em anexo, contudo o repasse financeiro, foi efetivamente para pessoa diversa do pretendido, gerando prejuízo à Autora.

Convém destacar, que não há como uma pessoa comum, ainda mais a Sra. Cleonice (Autora), com sessenta e dois anos de idade e de baixa instrução, saber se há ou não qualquer nível de adulteração no boleto em questão, motivo pelo qual levou a Requerente a crer que se tratava de boleto legítimo.

Ademais, com relação ao segundo Réu (Banco Safra S/A), foi a instituição que gerou e efetivamente RECEBEU os valores e repassou para a conta do(s) estelionatário(s).

Nesse sentido, o STJ já pacificou entendimento de que as instituições financeiras, são responsáveis por tais fraudes, vide Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos



praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(grifos nossos).

Diante disso, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço a fim de que o consumidor, em sua condição de hipossuficiência, possa ser reparado devidamente pelos danos sofridos. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifos nossos).

Corroborando ainda com o aqui exposto, vejamos como se posiciona a jurisprudência pátria:

INDENIZAÇÃO – Autor que foi vítima do golpe do boleto falso, o qual recebeu em sua residência como de costume para pagamento do plano de saúde administrado pela segunda ré, que vazou seus dados pessoais e sigilosos. Primeira ré que permite o cadastro de um golpista para se utilizar de seus serviços, sendo a beneficiária do boleto, que recebeu e repassou o valor, atividade que explora com fim lucrativo. Instituição financeira que efetuou o pagamento de um título falso sem qualquer tipo de checagem. Legitimidade e responsabilidade objetiva e solidária. Risco da atividade. Apenas entre as rés cabe a discussão sobre a responsabilidade exclusiva ou preponderante. Fortuito interno.



Serviços defeituosos. Restituição do valor pago fraudulentamente a terceiro, o que inclusive ensejou a necessidade do pagamento do boleto verdadeiro para evitar o cancelamento do plano de saúde. Dano moral. Reconhecimento. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Comprometimento a subsistência. Indenização fixada em R\$ 8.000,00. Valor que não é exorbitante, mas condizente com o propósito de compensar o autor e a capacidade econômica das rés. Sentença de procedência. Manutenção. - RECURSOS DESPROVIDOS (TJ-SP - AC: 10019065820218260006 SP 1001906-58.2021.8.26.0006, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. BOLETO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANALISADA JUNTAMENTE COM O MÉRITO DA AÇÃO. MÉRITO RECURSAL. FRAUDE NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTATO ESTABELECIDO FOI, DE FATO, REALIZADO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELO OFERECIMENTO DE PROPOSTAS PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA.

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

📍 Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas



BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO QUE NÃO CONCORREU PARA AS CONDUTAS LESIVAS. ADULTERAÇÃO DE DADOS DO BOLETO POR TERCEIRO FRAUDADOR. BANCOS FINANCIADOR E RECEBEDOR DO PAGAMENTO. VAZAMENTO DE DADOS DA PARTE AUTORA AO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE ZELO NO SIGILO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS DO AUTOR E DE DADOS RELATIVOS AO CONTRATO COM ELE FIRMADO. DEVER DE GUARDA DOS DADOS DOS CLIENTES. BANCO EMISSOR DO BOLETO QUE, QUANDO DO PAGAMENTO DIRETAMENTE REALIZADO AO SEU AGENTE BANCÁRIO, NÃO RECUSOU NEM ALERTOU O CONSUMIDOR ACERCA DA DIVERGÊNCIA DE DADOS. SIMPLES CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES NÃO REALIZADA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AL - AC: 07035647120198020058 Arapiraca, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 26/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021) (grifos nossos).

Assim, tendo em vista a aplicação da responsabilidade objetiva no presente caso, **requer sejam as partes Rés condenadas, objetivamente e solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais.**



c) Do Dano Moral. Responsabilidade Objetiva das Rés

No caso dos autos, além da Autora ter tido seus dados vazados pela primeira Ré, essa grave falha na prestação de serviço lhe tornou vítima de um GOLPE, no qual lhe fez desembolsar a exorbitante quantia de R\$ 6.788,18 e ter seu plano de saúde ameaçado de suspensão.

Além disso, o plano de saúde sequer prestou qualquer assistência à parte Autora para solucionar o ocorrido, pelo contrário, pressionou-a a pagar novo boleto da mensalidade e AINDA lhe aplicou juros pelo atraso no pagamento, o que se frisa não ocorreu por mora da Autora, pois na verdade a mesma já havia realizado o pagamento do boleto, no entanto, era falso.

À evidência, o dano material causado pelas Rés, além do prejuízo financeiro imediato à Autora, trouxe consigo diversos danos que extrapolam a esfera do dano material.

Com efeito, são por si danos que atingiram diretamente a saúde psicológica e o bem-estar da representante legal da Autora – senhora de sessenta e dois anos de idade, de baixa escolaridade e que vive em município do interior Alagoana –, sendo danos intrínsecos a personalidade, devendo por tanto ser tratado como dano indenizável.

A respeito da composição efetiva do dano moral, deve-se, de pronto recorrer ao que determina a Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros



residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da **indenização por dano material, moral ou à imagem**;
(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, **assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral** decorrente de sua violação; (grifos nossos).

O Código Civil Brasileiro só veio a corroborar com as garantias tuteladas pela Constituição Federal desta República, ao construir a figura do Ato Ilícito, de modo que, sobre todo aquele que ferir qualquer direito de outrem, causando-lhe prejuízo, incidirá na normatização do art. 186 e 927 desta Lei:

Art. 186 - **Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral**, comete ato ilícito.

Art. 927 - Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo Único. **Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa**, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (grifos nossos).



De igual modo o Código de Defesa do Consumidor preconiza no art. 6º, VI, a garantia de reparação dos danos morais ao consumidor, *in verbis*:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (grifos nossos).

O dano moral tem o intuito não só de amenizar o sofrimento daquele que sofreu o prejuízo, mas também objetiva inibir que condutas semelhantes sejam novamente realizadas. Para isso, é estabelecido um valor patrimonial que seja capaz de atender a esses dois objetivos.

Desta maneira, estando presentes todos os requisitos para a composição do dano moral causado pelas Rés e suportado pela Autora e sua representante legal, e sendo notória a necessidade de reparação do presente dano e de inibir novas condutas semelhantes a essa, **requer que Vossa Excelência se digne a condenar as Rés a indenizar a Autora por danos morais sofridos no valor não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).**

III. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

- a) A intimação das partes Rés para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal;
- b) seja a presente ação julgada **TOTALMENTE PROCEDENTE**, a fim de condenar as Rés, de forma solidária e objetiva, ao **pagamento de R\$ 6.788,18 (seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) por danos materiais, a título de**



reembolso, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do efetivo dano (pagamento do boleto falso) até o efetivo pagamento; e

c) seja a presente ação julgada **TOTALMENTE PROCEDENTE**, a fim de condenar as Rés, de forma solidária e objetiva, ao pagamento de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais**.

Outrossim, requer, ainda, a utilização do **juízo digital** para que as audiências sejam realizadas virtualmente levando em consideração a economicidade do feito.

Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 16.788,18** (dezesesseis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

Nesses termos, pede deferimento.

Maceió/AL, 29 de janeiro de 2024.

Jomery José Nery de Souza
OAB/AL 10.014

Anna Gabriella Vasconcelos Gois de Arruda
OAB/AL 17.289B

Filipe Silveira Carvalho
OAB/AL 15.120

Marília Lira de Souza
OAB/AL 19.213

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

📍 Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: SERVIÇOS FUNERÁRIOS SANTO ANTONIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.786.036/0001-04, com sede na Pc da Independência, nº 10, Centro, Olho D'Água das Flores/AL, CEP 57442-000, neste ato representada por sua sócia-administradora **CLEONICE ALENCAR SILVA**, brasileira, portadora do CPF nº 484.774.194-34 e RG nº 550479 SSP/AL.

OUTORGADOS: JOMERY JOSÉ NERY DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/AL sob nº 10.014; **FILipe SILVEIRA CARVALHO**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/AL sob o nº 15.120; **ANNA GABRIELLA VASCONCELOS GOIS DE ARRUDA**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/AL sob o nº 17289B; e **MARÍLIA LIRA DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/AL sob o nº 19.213, todos com domicílio profissional na Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, nº 625, Edif. The Square Park Office, sala 516, Jatiúca, Maceió/AL, CEP 57036-000.

PODERES: Os contidos na cláusula **AD e EXTRA JUDICIA**, para o foro em geral, podendo para tanto, transigir, desistir, firmar compromissos, acordar, discordar, confessar, receber e dar quitação, requerer e receber alvará, requerer e receber documentos, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, agindo em conjunto ou separadamente, em qualquer Juízo e Tribunal, podendo ainda substabelecer a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Olho D'Água das Flores /AL, 17 de janeiro de 2024.

Cleonice Alencar Silva

SERVIÇOS FUNERÁRIOS SANTO ANTONIO LTDA

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

9 Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº: 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
SERVIÇOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA ME.**

GILMAR BARROS DOS SANTOS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 04/12/1959, empresário, inscrito no CPF/MF sob numero 348.416.014-49, portador da cédula de identidade numero: 550.485-SSP/AL, residente e domiciliado na Praça da Independência, 10, primeiro andar, centro, Olho D'água das Flores/AL. CEP: 57442-000, Empresário com sede na Praça da Independência, 10, centro, Olho D'água das Flores/AL, CEP 57442-000.

CLEONICE ALENCAR SILVA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, inscrito no CPF/MF sob nº: 484.774.194-34 portadora da cédula de identidade nº: 550.479 - SEDS/AL, residente e domiciliada na Praça da Independência, 10, primeiro andar, centro, Olho D'água das Flores/AL, CEP 57442-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **SERVIÇOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA ME**, com sede na Praça da Independência, 10, centro, Olho D'água das Flores, Alagoas, CEP 57442-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL sob o NIRE: 27200555840 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 10.786.036/0001-04, resolvem, assim, proceder à alteração nº: 01 do seu contrato social para abertura de uma filial, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios Gilmar Barros dos Santos e Cleonice Alencar Silva, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extra judicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº: 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a titulo de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2015 12:00 SOB Nº 20150091877.
PROTOCOLO: 150091877 DE 01/06/2015. NIRE: 27200555840.
SERVIÇOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA ME

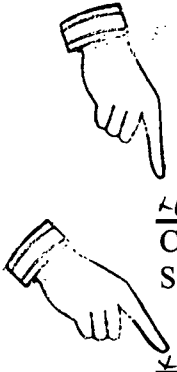
Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 01/06/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - As cláusulas e condições constantes do Contrato Social, e alterações posteriores, não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza efeitos legais.

Olho D'água das Flores/AL, 26 de março de 2015.



Cleonice Alencar Silva

Cleonice Alencar Silva
Sócia Administradora

Gilmar Barros dos Santos

Gilmar Barros dos Santos
Sócio Administrador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2015 12:00 SOB Nº
20150091877.
PROTOCOLO: 150091877 DE 01/06/2015. NIRE: 27200555840.
SERVIÇOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 01/06/2015

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.786.036/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/12/1985
NOME EMPRESARIAL SERVICOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.03-3-04 - Serviços de funerárias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO PC DA INDEPENDENCIA		NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 57.442-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/01/2024** às **11:02:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



DENATHAN CONTHAN



Contrato nº
PME 118-3
Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual
91258930

TERMO DE CIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO
CORRETOR

Forma de pagamento:

☒ Boleto Bancário

Data de início de vigência do contrato (data da confirmação do pagamento da primeira mensalidade)

CPF DO PRODUTOR		NOME DO PRODUTOR		TELEFONE DO PRODUTOR	
42758629453		JOSE TEIXEIRA DE HOLANDA		(82) 99637-9544	
CÓD PRODUTOR CNPJ	NOME DO PRODUTOR CNPJ		CÓD. DO GERENTE/SUPERVISOR		NOME DO GERENTE/SUPERVISOR
116289	PLANOSERV LTDA - ME		01189635461		JOAO LUCAS DE LIMA

CONTRATO DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PME 118-3, DORAVANTE DENOMINADO "CONTRATO", CELEBRADO ENTRE SERVICOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA, COMO CONTRATANTE, E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, COMO CONTRATADA.

1. Considerações Preliminares

Considerando:

- A atuação do corretor identificado na Proposta Contratual na intermediação do CONTRATO;
- As negociações efetuadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA;

2. Termo de Declaração e Ciência

- O corretor declara sob às penas da Lei, que as informações aqui prestadas constituem a expressão da verdade, assumindo responsabilidade pela veracidade dos dados aqui informados;
- Declara que cumpriu com seu dever de correção e clareza na orientação do CONTRATANTE quanto ao correto preenchimento da Proposta Contratual e demais formulários de venda;
- Declara ainda que entregou para o CONTRATANTE uma cópia em meio físico ou digital das Condições Gerais do Contrato e do MPS (Manual de Orientação para Contratação de Plano de Saúde).
- O corretor tem ciência que caso as informações fornecidas sejam caracterizadas como incorretas ou inverídicas, hipóteses essas reconhecidas como violação direta ao princípio da boa fé-objetiva, será co-responsável pelas perdas e danos que venha a causar à CONTRATADA e/ou CONTRATANTE.

RESUMO DE VALORES

PRODUTO	NUM BENEF.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PLANO MÉDICO	2		1.810,88
AMIL RESGATE SAÚDE	0	24,90	0,00
MULTIVIAGEM	0	24,90	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.810,88	

TAXAS DE IMPLANTAÇÃO

PRODUTO	VALOR
TAXA DO PLANO MÉDICO	0,00
TAXA DO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
VALOR TOTAL DAS TAXAS	0,00
VALOR TOTAL GERAL	1.810,88

14/06/18

LOCAL E DATA

Nome e Assinatura do Corretor

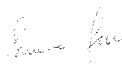
ANS - nº 326305

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

Através do presente termo de aceite, a **CONTRATANTE** (SERVICOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA) já qualificada na Proposta Contratual nº 91258930, neste ato representada na forma de seu atos constitutivos, declara que teve acesso à cópia integral das condições gerais do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica PME 118-3, doravante denominado "**CONTRATO**", tendo conhecimento de todas as cláusulas do **CONTRATO** e manifestando estar de pleno acordo, sem reservas, com a totalidade das disposições, direitos e obrigações ali contidos.

Por fim, ratifica estar ciente de sua obrigação em dar ciência dos termos das condições gerais do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica PME 118-3 aos **BENEFICIÁRIOS** incluídos no **CONTRATO**.

- I. Não efetue nenhum pagamento agora, a Amil enviará um boleto para o seu e-mail informado nesta proposta;
- II. A data de pagamento deste boleto será a data de vigência do seu contrato e o dia do vencimento das demais parcelas do contrato;
- III. Confira sempre se o remetente do boleto é AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.



Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Maceió, 14/06/18

LOCAL E DATA

X Cheonica Albuquerque S. Lima

Assinatura do Representante da Empresa Contratante



Contrato nº N° da Proposta Contratual

PME 118-3

Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

91258930

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA
JURIDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

Matriz São Paulo - Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105, 6º ao 21º Andar, Torre B, EZ Towers, Vila Francisco, CEP 04711-904- CNPJ 29.309.127/0001-79
 Filial Operacional Rio de Janeiro - Av. das Américas, 4.200 - bl. 3 - CEP 22640-102 - CNPJ 29.309.127/0122-66
 Filial Operacional Barueri - Av. Cauaxi, 118 - CEP 06454-020 - CNPJ 29.309.127/0116-18
 Filial Operacional Belo Horizonte - Av. do Contorno, 7.248 - CEP 30110-047 - CNPJ 29.309.127/0147-14
 Filial Operacional Campinas - Av. Doutor Moraes Sales, 2.531 - CEP 13092-111 - CNPJ 29.309.127/0132-38
 Filial Operacional Olinda - Av. Presidente Getulio Vargas, 1.530, 4º Andar - CEP 53030-905 - CNPJ 29.309.127/0167-68
 Filial Operacional Caxias - Rua Ailton da Costa, 115 - sala 308 - Parte - CEP 25071-160 - CNPJ 29.309.127/0026-27
 Filial Operacional Brasília - LOC SCS Quadra 06, nº 157 - sala 501 a 508 - CEP 70300-910 - CNPJ 29.309.127/0094-78
 Filial Operacional Ceará - Av. Barão de Studart, 2.441, sala 202 - Edifício Forma V - Aldeota, Fortaleza, Ceará - CEP 60120-002 - CNPJ 29.309.127/0148-03
 Para qualquer informação, ligue SAC: 0800-021-2583 SAC (deficiente auditivo): 0800-021-1001

CÓD DO PRODUTOR CNPJ 116289	NOME DO PRODUTOR CNPJ PLANOSERV LTDA - ME	CÓD. DO GERENTE/SUPERVISOR 01189635461	NOME DO GERENTE/SUPERVISOR JOAO LUCAS DE LIMA PINHEIRO
CPF DO PRODUTOR 42758629453	NOME DO PRODUTOR JOSE TEIXEIRA DE HOLANDA RODRIGUES	TELEFONE DO PRODUTOR (82) 99637-9544	

PRODUTO MÉDICO E/OU PRODUTO ODONTOLÓGICO MÉDICO	PORTE I (de 2 a 29 Beneficiários) / PORTE II (de 30 a 99 Beneficiários) PME Porte I
--	--

DADOS DA EMPRESA CONTRATANTE

CNPJ 10.786.036/0001-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RAZÃO SOCIAL SERVICOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA		

CONTATO

NOME CLEONICE ALENCAR SILVA	CARGO SOCIA	TELEFONE (82) 99354-505	E-MAIL SANTOANTONIO.
--------------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ENDEREÇO(CNPJ)

CEP 57442-000	LOGRADOURO PC DA INDEPENDENCIA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO
BAIRRO	MUNICIPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES	UF AL	
TELEFONE(CNPJ) (82) 99354-505	TELEFONE(COBRANÇA)	TELEFONE(CELULAR)	

ENDEREÇO(CORRESPONDÊNCIA)

CEP 57442-000	LOGRADOURO PC DA INDEPENDENCIA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO
BAIRRO	MUNICIPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES	UF AL	
TELEFONE(CNPJ) (82) 99354-505	TELEFONE(COBRANÇA)	TELEFONE(CELULAR)	

Maceio 14/06/18

LOCAL E DATA

Cleonice Alencar Silva

Assinatura do Representante da Empresa Contratante

ANS - nº 326305

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FILIPE SILVEIRA CARVALHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 30/01/2024 às 14:32, sob o número 07000711520248020025. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0700071-15.2024.8.02.0025 e código ciwr1etw.



Contrato nº
PME 118-3
Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual
91258930

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA
JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

REFERÊNCIA ANS 466032113		
SEGMENTAÇÃO:	REFERÊNCIA (AMB + HOSP COM OBSTETRÍCIA)	
ACOMODAÇÃO:	QUARTO COLETIVO	
ABRANGÊNCIA:	NACIONAL	
REEMBOLSO:	NÃO	
00 a 18		
19 a 23		
24 a 28		
29 a 33		
34 a 38		
39 a 43		
44 a 48		
49 a 53		
54 a 58		
> 59		

☒ DECLARO HAVER RECUSADO
A OFERTA DO PLANO REFERENCIA.

Marcos 14/06/18

LOCAL E DATA

Leonice Albuquerque Sales

Assinatura do Representante da Empresa Contratante

ANS - 18326305

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:16



Contrato nº PME 118-3	Nº da Proposta Contratual
Lei nº 9.656, de 3/6/1998	91258930

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA
JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

AMIL 400 QP NACIONAL R PJCE 472940144		
SEGMENTAÇÃO:	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	
ACOMODAÇÃO:	QUARTO PRIVATIVO	
ABRANGÊNCIA:	NACIONAL	
REEMBOLSO:	SIM	
até 18 anos		265,37
de 19 até 23 anos		331,71
de 24 até 28 anos		414,64
de 29 até 33 anos		456,10
de 34 até 38 anos		478,91
de 39 até 43 anos		526,80
de 44 até 48 anos		658,50
de 49 até 53 anos		724,35
de 54 até 58 anos	2	905,44
mais de 59 anos		1.584,52

Flaco 14/06/18

LOCAL E DATA

Leonice Alencar Silva

Assinatura do Representante da Empresa Contratante

ANS - nº 326305

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:16



Contrato nº
PME 118-3
Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual
91258930

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA
JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

fls. 25

RESUMO DE VALORES

PRODUTOS E ADITIVOS

PRODUTOS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PLANO MÉDICO	2		1.810,88
AMIL RESGATE SAÚDE	0	24,90	0,00
MULTIVIAGEM	0	24,90	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.810,88	

TAXAS DE IMPLANTAÇÃO

TAXA DO PLANO MÉDICO	0,00
TAXA DO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
VALOR TOTAL DAS TAXAS	0,00

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL GERAL (PRODUTOS + TAXAS)	1.810,88
--------------------------------------	----------

☒ Tenho ciência que o acesso à rede médica do meu contrato será disponibilizado através do site e aplicativo Amil.

☒ Desejo receber as futuras cobranças através de meio digital.

Maceió 14/06/18

LOCAL E DATA

Leonice Alencar Silva

Assinatura do Representante da Empresa Contratante

ANS - 18.326305

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:16



Contrato nº Nº da Proposta Contratual

PME 118-3

Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

91258930

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA
JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS**Declaração e termo de responsabilidades específicas – Amil**

Declaro para todos os fins e efeitos que: 1 tenho ciência de que este documento se trata apenas de uma proposta contratual, que passará por avaliação comercial do escopo da contratação. A presente proposta não configura, em nenhuma hipótese, o início da cobertura assistencial dos **BENEFICIÁRIOS**, tampouco representa ou substitui os termos constantes de um futuro contrato a ser firmado entre a **AMIL** e a **CONTRATANTE**, no caso de aprovação pela Operadora; 2 Uma vez aprovada a proposta na avaliação comercial, declaro que tenho ciência das condições gerais e estou de acordo com elas, até mesmo quanto aos prazos de carência constantes, não tendo qualquer dúvida com relação à sua aplicação, cabendo à Amil estabelecer as condições de reduções desses prazos; 3 tenho ciência de que a redução ou isenção dos prazos de carência não altera as coberturas do contrato, permanecendo inalteradas as exclusões e limitações de cobertura expressas no contrato; 4 assumo a responsabilidade das declarações feitas por mim, livre e espontaneamente, e, na qualidade de responsável pelos beneficiários incluídos nesta proposta, assumo como devedor e principal pagador a obrigação pelo pagamento das demais obrigações integrantes do plano que agora subscrevo; 5 tenho ciência de que este documento e suas cópias não poderão ter rasuras, motivo pelo qual sei que a Amil poderá não aceitá-lo, sendo motivo para preenchimento de nova proposta de contratação; 6 tenho conhecimento da existência e disponibilidade do plano Amil Referência, quarto coletivo, com abrangência Nacional, e que ele a mim foi oferecido, sendo minha a opção pela contratação do plano a que se refere esta proposta; 7 estou ciente de que, independentemente dos reajustes previstos no contrato **PME 118-3**, haverá adequação automática dos valores contratados, a qualquer tempo, quando houver alteração dos portes da empresa, que são: Porte I, de 2 a 29 beneficiários; Porte II, de 30 a 99 beneficiários; 8 tenho ciência dos valores de coparticipação/franquia constantes na Tabela de Vendas vigente; 9 tenho ciência de que será de responsabilidade da contratante entregar ao beneficiário titular, previamente à assinatura do contrato de adesão, o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS); 10 estou ciente de que será de responsabilidade da Amil o envio ao beneficiário titular do Guia de Leitura Contratual (GLC), junto com o cartão de identificação; 11 estou ciente de que o vencimento da segunda mensalidade ocorrerá 30 dias após a data de início de vigência do contrato; 12 estou ciente de que o início da vigência do contrato dar-se-á com a confirmação de pagamento da primeira contraprestação pecuniária mensal (mensalidade). 13 Estou ciente de que as Partes podem negociar o início da vigência do contrato, desde que, até esse momento, não seja feito pela **CONTRATANTE** nenhum pagamento à Operadora. Dessa forma, concordo que este contrato está condicionado ao aceite expresso por parte da **AMIL**, após avaliação comercial do escopo da contratação, realizada antes da efetivação do pagamento. Ademais, concordo que a **AMIL** realizará a avaliação comercial em até 05 dias úteis da entrega de toda a documentação exigida para contratação em conjunto com a assinatura desta proposta contratual de Saúde.

Declaração e termo de responsabilidades específicas – Dental

1 Declaro, como representante da empresa Contratante, anteriormente identificada, que recebi as Condições Gerais do Plano Dental especificado na presente Proposta, seus aditivos e anexos, e tenho total conhecimento do teor delas, inclusive quanto a prazos e condições de pagamento, expressos no Contrato Dental. 2 As declarações feitas por mim, livre e espontaneamente, são verdadeiras e de minha responsabilidade. 3 estou ciente de que o vencimento da segunda mensalidade ocorrerá 30 dias após a data de início de vigência do contrato. 4 Concordo com os valores mensais, conforme a Tabela de Preços vigente e o número de beneficiários cadastrados na Proposta Contratual, que serão reajustados de acordo com a periodicidade, fixados pelos órgãos governamentais.

Declaração e termo de responsabilidades específicas – Aditivos Resgate Saúde e Multiviagem

1 Declaro, como representante da empresa Contratante, anteriormente identificada, que recebi as Condições Gerais do(s) Aditivo(s) selecionado(s) na presente proposta e tenho total conhecimento do teor delas, inclusive quanto a prazos, condições de pagamento e elegibilidade, disponíveis no site www.amil.com.br. 2 estou ciente de que o vencimento da segunda mensalidade ocorrerá 30 dias após a data de início de vigência do contrato. 3 Concordo com os valores mensais, conforme a Tabela de Preços vigente, que serão reajustados de acordo com a periodicidade, fixados pelos órgãos governamentais.

Amil Assistência Médica Internacional S.A.

LOCAL E DATA

Assinatura do Representante da Empresa Contratante

ANS - nº 326305

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:16



Contrato nº
PME 118-3
Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual
91258930

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA
JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

Beneficiários em Proposta

Proposta : 91258930

Tipo Produto : Médico

Nome Beneficiário	Plano	PRC	Nasc.	Preço	Aditivos	Total
CLEONICE ALENCAR SILVA	AMIL 400 QP NACIONAL R PJCE	413	01/02/1961	905,44	0.00	905,44
GILMAR BARROS DOS SANTOS	AMIL 400 QP NACIONAL R PJCE	413	04/12/1959	905,44	0.00	905,44
Total Geral :						1,810.88

Mauro 14/06/18

LOCAL E DATA

Cleonice Alencar Silva

Assinatura do Representante da Empresa Contratante

ANS - Nº 326305

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FILIPE SILVEIRA CARVALHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 30/01/2024 às 14:32, sob o número 07000711520248020025. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0700071-15.2024.8.02.0025 e código ciwr1etw.

OBJETO

Este aditivo tem por finalidade propiciar a todos os beneficiários inscritos na Proposta Contratual, a concessão de redução dos prazos de carência e dos prazos para o início das coberturas de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, relacionados às doenças ou lesões preexistentes, definidas na Declaração de Saúde de cada um dos beneficiários e de acordo com o contrato e os direitos do plano escolhido.

DAS NORMAS PARA O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS

Terão direito aos benefícios deste aditivo o titular e seus dependentes, com idade até 58 (cinquenta e oito) anos, inclusive, inscritos na Proposta Contratual, observados os **planos escolhidos e as faixas etárias**, as quais estão expressas nas **Normas para Promoções de Vendas vigentes (disponíveis no site www.amil.com.br)**.

DA DOCUMENTAÇÃO

A Amil remeterá pelos correios os documentos dos beneficiários nos quais constarão seus direitos, incluindo os prazos de carência e os prazos para o início das coberturas para doenças e lesões preexistentes, após a análise técnica da Declaração de Saúde e demais documentos solicitados nas Normas para Promoções de Vendas vigentes.

DOS NOVOS PRAZOS PARA CARÊNCIA E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA DOENÇAS PREEXISTENTES

Reduzem-se os prazos previstos nas cláusulas sobre Carências e Cobertura Parcial Temporária, de acordo com a tabela que se segue, para os benefícios constantes das cláusulas Consulta Médica, Atendimento de Urgência e Emergência em Pronto-Socorro, Exames e Tratamentos Ambulatoriais e Internações Hospitalares.

GRUPO DE BENEFÍCIOS	CARÊNCIA CONTRATUAL	PRC 413	PRC 128	PRC 129	PRC 398
Carência – consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico.	30 dias	1 dia	1 dia	1 dia	0
Carência – exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos.	30 dias	1 dia	1 dia	1 dia	0
Carência – exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo:	180 dias	90 dias	30 dias	30 dias	0
a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica;	180 dias	90 dias	30 dias	30 dias	0
b) Exames de ultrassonografia;	180 dias	90 dias	60 dias	30 dias	0
c) Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética;	180 dias	180 dias	90 dias	30 dias	0
d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia;	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos;	180 dias	90 dias	30 dias	30 dias	0
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias;	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0
g) Quimioterapia e radioterapia;	180 dias	180 dias	180 dias	90 dias	0

Rebeca Alcivar Silva
Rubrica

1ª via: Amil; 2ª via: contratante.

Proposta Contratual gerada em 12/06/2018 às 13:36:16

ANS - 119376305

FOLHA 2/2

GRUPO DE BENEFÍCIOS	CARÊNCIA CONTRATUAL	PRC 413	PRC 128	PRC 129	PRC 398
h) Procedimentos para litotripsia;	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0
i) Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica ambulatorial;	180 dias	180 dias	120 dias	60 dias	0
j) Artroscopia;	180 dias	90 dias	90 dias	60 dias	0
k) Diálise ou hemodiálise;	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0
l) Hemoterapia;	180 dias	90 dias	60 dias	30 dias	0
m) Cirurgias em regime de <i>day hospital</i> .	180 dias	180 dias	120 dias	60 dias	0
Carência – internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes).	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0
Carência – trabalho de parto a termo.	300 dias	300 dias	300 dias	300 dias	300 dias

Vigência da CPT – Cobertura Parcial Temporária – para Doenças Preexistentes	CPT Padrão	CPT PRC	CPT PRC	CPT PRC	CPT PRC
Estarão sujeitos à CPT as internações cirúrgicas, os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS – RN 338.	24 meses	24 meses	18 meses	15 meses	9 meses
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplante, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese.	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses

- ☐ **PRC 413** – válido para empresas de 2 a 10 beneficiários, com beneficiários sem plano prévio ou oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de tempo mínimo de permanência nas mesmas.
- ☐ **PRC 128** – válido para empresas de 2 a 10 beneficiários, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com permanência acima de 3 (três) meses até 11 (onze) meses no plano de origem.
- ☐ **PRC 129** – válido para empresas de 2 a 10 beneficiários, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com permanência acima de 12 (doze) meses no plano de origem. Válido para empresas de 11 a 29 beneficiários, com beneficiários sem plano prévio ou oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de tempo mínimo de permanência nas mesmas.
- ☐ **PRC 398** – válido para empresas de 2 a 10 beneficiários e de 11 a 29 beneficiários, com beneficiários oriundos de operadoras congêneres, com permanência acima de 12 (doze) meses no plano de origem. **Listagem de congêneres disponível no site www.amil.com.br na área “Informações complementares aos nossos contratos”.**

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter ciência dos valores e das regras estabelecidas nas **Normas para Promoções de Vendas e Tabela de Vendas** que me foram apresentadas e que este termo aditivo somente terá sua validade e efeito após aprovação por parte da Amil. Caso ele não seja aprovado, prevalecerão as normas do contrato principal.

Local e data: Maceió 14/06/18

Nº da proposta contratual: 91258930

Nome do titular/responsável: Chenice Alencar Silva CPF: 484.776.199

Assinatura Amil

Assinatura do responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante.



BOLETO FALSO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

📍 Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 49507293	
		Data e Hora de Emissão: 21/09/2023	
		Código de Verificação: YZAHMLJM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
amil		Inscrição municipal: 39569896	
CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79			
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA			
Endereço R R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE		UF SP CEP 04711-904	
Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)		Município: SAO PAULO	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão SERV FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA		Inscrição municipal:	
CPF/CNPJ : 10.786.036/0001-04		Município: SAO PAULO UF: SP	
E-mail:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		R\$ 6.788,18	
Dio 22 09			
Vencido: 21/09/2023		112007000/0	
		Compe: Setembro/2023	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.788,18			
Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.			
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)
0,00	0,00	R\$ 834,92	2,00
Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005			
- Esta NFS-e substitui o RPS No.1288755 Série PJSPN, emitido em 21/09/2023			
Autenticação Mecânica			
RECIBO DO PAGADOR			
Safera		422-7	
Local de Pagamento		42297.11504 00064.897317 00818.525727 1 94840000678818	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		Nosso Número 109-07748340-2	
Data Documento 21/09/2023	Número Documento 112007000	Espécie Documento RECIBO	Acelte N
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções		Valor R\$ 6.788,18	
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.		(-) Desconto	
Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,12		(-) Outras Deduções	
Após Vencimento : R\$ 7,59 de multa		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA			
Endereço: R R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE			
CNPJ: 29.309.127/0001-79			
Pagador : SERV FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA			
CPF/CNPJ: 10.786.036/0001-04			
Pagador Avalista:			
Código de Baixa			
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO			

**2ª Via - Comprovante de
Pagamento de Boletto**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	42297.11504 00064.897317 00818.525727 1 94840000678818
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AMIL ASSISTECI ME
CPF/CNPJ:	425.651.158-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERV FUNERARIOS SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ:	10.786.036/0001-04
Sacador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICOS FUNE SANTO ANTONIO ME
CPF/CNPJ:	10.786.036/0001-04
Data do Vencimento:	25/09/2023
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	22/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	6.788,18
Debitos (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	0,00
Saldo (R\$):	0,00



BOLETO SET/2023 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NERY SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

📍 Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 | The Square Park Office - Sala 516 | Jatiúca, Maceió, Alagoas

Comprovante de Pagamento

Pago no dia 27 de Novembro de 2023 às 16:00:00

Valor
R\$ 7.055,02

PAGADOR

Nome	CNPJ	
SERVICOS FUNERARIOS SANTO ANTONIO LTDA	10.786.036/0001-04	
Banco	Agência	Conta
197 - Stone Pagamentos S/A	0001	3770991-2

DOCUMENTO

Favorecido	CNPJ
AMIL ASSISTENCIA ME	29.309.127/0001-79

Código de barras
34191090739517827293683957670009194890000678818

Identificador do Pagamento
be6f488f-d994-4d6d-b104-e20afae61b55

Código de Autenticação
4127f00e-1024-447c-9fff-001ca503be35

Stone Instituição de Pagamento S.A.
16.501.555/0001-57